

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen D

Hoy la Ley 11/2023 no te obliga

Microempresa de servicios, exenta por el art. 3.3

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Septiembre de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Eres microempresa (menos de 10 personas y no más de 2 millones de facturación o balance) y prestas servicios. El art. 3.3 de la Ley 11/2023 te deja fuera de sus obligaciones: el legislador decidió no cargar a las empresas pequeñas con esto.

Así que respira: **hoy la Ley 11/2023 no te obliga**. Este dictamen sigue porque la exención tiene tres puertas por las que se sale sin querer, porque hay otra norma con fecha que no exime a nadie por tamaño, y porque la ley es solo la mitad de la historia.

Lo que está pasando en tu web mientras lees esto

Una mujer de 66 años busca justo lo que haces. Llega a tu web desde el móvil con la letra ampliada. El menú se le monta encima del texto, el formulario de contacto no se puede rellenar con teclado y el botón de llamar es un icono sin nombre. No te escribe: solo el 8 % lo hace (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019). Se va a la web de al lado, que funciona.

En un negocio de tu tamaño cada cliente se nota. Y este no aparece en ningún sitio: ni en la analítica como algo distinto de un rebote, ni en la cuenta de resultados. Simplemente falta.

Las tres puertas por las que se pierde la exención

- 1. Crecer.** El día que contrates a la persona número diez, o cierres un año por encima de los 2 millones, dejas de ser microempresa. Sin carta, sin transición, sin periodo de gracia. Es literalmente la consecuencia de que te vaya bien.
- 2. Vender productos cubiertos.** La exención es solo para servicios. Ordenadores, lectores de ebooks, terminales de pago, aunque sea como distribuidor: esa parte obliga desde el primer día, con tu tamaño actual.
- 3. Pedir ayudas públicas para la web.** Kit Digital, fondos europeos, subvención autonómica: si dinero público paga tu web, la Disposición adicional 1ª del RD 1112/2018 exige que cumpla UNE-EN 301 549 / WCAG 2.1 AA como condición de la ayuda. Tu tamaño da igual.

Y una fecha que no depende de tu tamaño

El **RD 193/2023** (condiciones básicas de accesibilidad de los bienes y servicios a disposición del público) no exime a microempresas. Su art. 14.2 obliga a las webs privadas cuyo contenido se refiera a bienes y servicios al público a incorporar los criterios del RD 1112/2018, el mismo listón, según el calendario de su disposición final sexta:

Tu web	Fecha
Nueva (o rehecha)	Desde el 1 de enero de 2029

Ya existente	Ajustes razonables antes del 1 de enero de 2030
--------------	--

No es mañana. Pero es una fecha, no una exención. Si vas a rehacer la web antes, hazlo una sola vez.

Lo que te juegas, empezando por lo que ya pagas

Antes de hablar de multas, la cuenta que nadie te enseña. No hay ningún estudio español que mida cuánto pierde un negocio por las barreras de su web, así que no te voy a dar una cifra. Te doy el mecanismo y los datos de origen, y los números los pones tú. Solo necesitas dos de tu analítica: visitas al mes y tasa de contacto.

Paso	Cómo se calcula y de dónde sale	Ejemplo (no es tu caso)	Tu web
Visitas al mes	Tu analítica	10.000	
Visitantes con necesidades de acceso	En torno al 15 % de las visitas (estimación, ver nota)	1.500	
Los que abandonan una web con barreras	69 % (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019)	1.035	
Tasa de contacto	Tu analítica	1 %	
Contactos que no llegan al mes	Visitantes que abandonan × tasa de contacto	$1.035 \times 1 \% \approx 10$	
Dinero al mes	× lo que vale un cliente para ti	$10 \times 150 \text{ €} = \textbf{1.500 € al mes}$	

De dónde salen los porcentajes: el 15 % es una estimación propia a partir del INE (4,32 millones de personas con discapacidad de seis o más años, EDAD 2020, y un 21,1 % de población de 65 o más años, Proyecciones 2026; los dos grupos se solapan, por eso no se suman). El 69 % es del Click-Away Pound, el único estudio que mide el abandono ante barreras, y es británico: no hay uno español. La cuenta presupone que tu web tiene barreras, como el 95,9 % de las páginas de inicio más visitadas del mundo (WebAIM Million 2026). Es un orden de magnitud para decidir si esto merece una tarde de tu atención, no una factura.

Qué hacer ahora

- Hoy, diez minutos.** Recorre tu web entera solo con Tab y Enter, formulario incluido. Lo que no puedas completar tú, no lo completa nadie que navegue así.
- Esta semana.** Comprueba si tu web se pagó con alguna ayuda pública. Si sí, tu situación real es la puerta 3: obligación activa, y este dictamen se te queda corto.

3. **Decide con calma.** Tu web es pequeña y arreglarla ahora cuesta lo que cuesta una tarde de quien te la lleva. Con doce personas, una tienda nueva y un requerimiento encima, la misma obra se hace deprisa y cara. Puedes hacerlo con tu proveedor habitual si sabe qué mirar, o pedir primero una foto profesional de lo que falla.

Cómo te ayudo yo, si quieres

Para tu tamaño no te voy a proponer una auditoría de 1.200 €. Existe algo proporcional:

Diagnóstico exprés — 290 €

Reviso tu home y hasta tres recorridos críticos (el que compra, el que reserva, el que rellena el formulario) y en **48 horas laborables** tienes los 10 hallazgos con más impacto, confirmados uno a uno y explicados sin jerga, con 20 minutos de videollamada para repasarlos. No evalúa los 50 criterios WCAG ni entrega documento de cumplimiento: localiza lo que más te está costando. Se abona al contratar.

Si algún día das el salto a la auditoría completa, los 290 € **se descuentan enteros** (dentro de los 30 días siguientes).

Responde a este correo con tu URL y te confirmo fecha.

P. D. La exención te libra de la multa, no del cliente que se va. Y de los 290 €, si algún día haces la auditoría, no pierdes ni uno.